



PUTUSAN

Nomor 59 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARIS HERDIANSYAH bin Drs. H. MAHMUD NATA PRAWIRA;**

Tempat Lahir : Ciamis;

Umur/Tanggal Lahir: 46 tahun/29 November 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Pesut Nomor 30 RT. 15, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Paragraf 5 ESDM Pasal 162 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tanggal 19 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS HERDIANSYAH bin Drs. H. MAHMUD NATA PRAWIRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 59 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIS HERDIANSYAH bin Drs. H. MAHMUD NATA PRAWIRA, dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa menjalani pidana tersebut;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah terpal warna biru ukuran 8 m x 6 m;
 - 4 (empat) batang pohon panjang sekitar 2 (dua) meter;
 - 2 (dua) batang pohon panjang sekitar 3 (tiga) meter;
 - 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 4 (empat) meter yang di cat berwarna hitam putih;
 - 2 (dua) buah tiang portal yang terbuat dari papan ulin panjang 2 (dua) meter yang di cat berwarna hitam putih;
 - 1 (satu) buah gembok;
 - Rantai besi;
 - Gulungan pita warna merah;
 - 4 (empat) balok kayu ukuran 5 cm x 7 cm dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;
 - Potongan tali raffia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 179/Pid. Sus/2022/PN Trg tanggal 8 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS HERDIANSYAH bin Drs. H. MAHMUD NATA PRAWIRA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan perbuatan menghalangi kegiatan usaha pertambangan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 59 K/Pid. Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah terpal warna biru ukuran 8 m x 6 m;
- 4 (empat) batang pohon panjang sekitar 2 (dua) meter;
- 2 (dua) batang pohon panjang sekitar 3 (dua) meter;
- 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 4 (empat) meter yang di cat berwarna hitam putih;
- 2 (dua) buah tiang portal yang terbuat dari papan ulin panjang 2 (dua) meter yang di cat berwarna hitam putih;
- 1 (satu) buah gembok;
- Rantai besi;
- Gulungan pita warna merah;
- 4 (empat) balok kayu ukuran 5 cm x 7 cm dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;
- Potongan tali raffia warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 5/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 9 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **HARIS HERDIANSYAH bin Drs. H. MAHMUD NATA PRAWIRA** dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 8 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 179/Akta Pid.Sus/2022/PN Trg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 59 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2023 dari dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Maret 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 17 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 17 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana Pertambangan Minerba;
 - Bahwa Terdakwa telah membentangkan portal di jalan Hauling PT Tri Agatona sehingga menghalangi kegiatan Pertambangan PT Tri Agatona yang memiliki izin IUP-OP usaha pertambangan dan lahan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 59 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan kerjasama antara PT Tri Agatona dengan PT Sawit Kaltim Lestari yang memiliki HGU Nomor 154 tanggal 14 Februari 2013;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Menyuruh melakukan perbuatan menghalangi kegiatan usaha pertambangan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba *juncto* Pasal 162 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa berkaitan dengan penilaian atas hasil pembuktian. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa telah mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh atas keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan pada diri Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Paragraf 5 ESDM Pasal 162 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 59 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HARIS HERDIANSYAH bin Drs. H. MAHMUD NATA PRAWIRA** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 7 Maret 2024**, oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Sigid Triyono, S.H., M.H.
Ttd.
Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 59 K/Pid.Sus/2024

